



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

نظام الحسابات الخاملة والأموال غير المطالب بها Dormant Accounts and Unclaimed Funds Regulation

المحتويات CONTENTS			
Subject		الصفحة Page	الموضوع
Introduction		3	مقدمة
Scope of Application		3	نطاق التطبيق
Objective		3	الهدف
Article (1)	Definitions	3	المادة (1) تعريفات
Article (2)	Criteria for Determining Dormant Accounts and Unclaimed Balances/Funds	6	المادة (2) معايير تحديد الحسابات الخاملة والأرصدة/الأموال غير المطالب بها
Article (3)	Required Action when an Account Becomes Dormant or Balances/Funds are Unclaimed	10	المادة (3) الإجراءات المطلوب اتخاذها عندما يصبح الحساب خامداً أو عندما تصبح الأرصدة/الأموال غير مطالب بها
Article (4)	Claim of Funds from Dormant Accounts and Other Unclaimed Balances/Funds	12	المادة (4) المطالبة بأموال من الحسابات الخاملة وبالأرصدة/الأموال غير المطالب بها الأخرى
Article (5)	Responsibilities of LFIs	15	المادة (5) مسؤوليات المنشآت المالية المرخصة
Article (6)	Responsibility of LFIs to the Customer	16	المادة (6) مسؤولية المنشآت المالية المرخصة تجاه العملاء
Article (7)	Consumer Protection	17	المادة (7) حماية المستهلك
Article (8)	Transfer of Funds in Dormant Accounts or Unclaimed Balances/Funds to the Central Bank and Reclaim Procedures	18	المادة (8) تحويل الأموال المتوفرة في الحسابات الخاملة أو الأرصدة/الأموال غير المطالب بها إلى المصرف المركزي وإجراءات المطالبة بها
Article (9)	Retention of Dormant Account Balances and Unclaimed Funds with the Central Bank	22	المادة (9) الاحتفاظ بأرصدة الحسابات الخاملة والأموال غير المطالب بها لدى المصرف المركزي
Article (10)	Cancellation of Previous Circular	23	المادة (10) إلغاء التعميم السابق
Article (11)	Interpretation of this Regulation	23	المادة (11) تفسير هذا النظام
Article (12)	Enforcement and Sanctions	23	المادة (12) الإنفاذ والجزاءات
Article (13)	Publication & Effective Date	23	المادة (13) النشر وتاريخ النفاذ

Circular No: 9/2025	تعميم رقم: 2025/9
Date: 10/11/2025	التاريخ: 2025/11/10
To: All Licensed Financial Institutions	إلى: كافة المنشآت المالية المرخصة
Subject: Dormant Accounts and Unclaimed Funds Regulation	الموضوع: نظام الحسابات الخاملة والأموال غير المطالب بها

Introduction

مقدمة

The Central Bank of the U.A.E. has amended the Dormant Accounts Regulation to widen the scope of application. This Regulation replaces the existing Dormant Accounts Regulation and is issued pursuant the powers of the Central Bank of the United Arab Emirates in accordance with Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business.

عدّل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام الحسابات الخاملة، وذلك لتوسيع نطاق تطبيقه. ويحل هذا النظام محل نظام الحسابات الخاملة، ويتم إصداره بموجب صلاحيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.

Scope of Application

نطاق التطبيق

This Regulation applies to all Licensed Financial Institutions (LFIs) as defined in Article (1) of this Regulation.

ينطبق هذا النظام على جميع المنشآت المالية المرخصة كما هي معرفة في المادة (1) من هذا النظام.

Where this Regulation includes requirements to provide information, to take certain measures or to address certain items listed as a minimum, the Central Bank may impose requirements that are additional to the listing provided in the relevant Articles.

عندما يتضمن هذا النظام متطلبات لتوفير المعلومات أو اتخاذ تدابير معينة أو التعامل مع بعض البنود المدرجة كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي فرض متطلبات إضافية على تلك المنصوص عليها في المواد ذات الصلة.

Objective

الهدف

The purpose of this Regulation is to establish a general framework for the control and protection of dormant accounts and unclaimed funds and balances at LFIs, and seeks to enable customers (or legal heirs) to reclaim these funds and balances.

الغرض من هذا النظام هو إرساء إطار عام لضبط وحماية الحسابات الخاملة والأموال والأرصدة غير المطالب بها في المنشآت المالية المرخصة، والسعي إلى تمكين العملاء (أو الورثة القانونيين) من استعادة هذه الأموال والأرصدة.

Article (1): Definitions

المادة (1): تعريفات

The following terms and phrases shall have the definitions assigned to them for the purpose of this Regulation:

لأغراض هذا النظام، يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

1.1 **Bank/ Banks:** Any juridical person licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law, to primarily carry on the activity of taking deposits, and any other

1-1 **بنك/ بنوك:** أي شخص اعتباري مرخص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصورة رئيسة، نشاط أخذ الودائع،

	Licensed Financial Activities as defined in the Central Bank Law.	وأي أنشطة مالية مرخصة أخرى حسب ما هي محددة في قانون المصرف المركزي.	
1.2	Board: The LFI's board of directors.	مجلس الإدارة: مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة.	2-1
1.3	Central Bank: The Central Bank of the United Arab Emirates.	المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.	3-1
1.4	Central Bank Law: Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business.	قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.	4-1
1.5	Customer Communication: Any communication by the customer whether written or electronic in response to contact attempts initiated by LFIs.	اتصال العميل: أي اتصالات بواسطة العميل، سواء كانت كتابية أو إلكترونية، ردًا على محاولات اتصال تكون بادرت بها المنشآت المالية المرخصة.	5-1
1.6	Demand Deposit Accounts: All customer deposit accounts, payable on demand, including but not limited to current, call, savings, asset based liability accounts or any account with similar balance sheet treatment.	حسابات الودائع تحت الطلب: كافة حسابات ودايع العملاء التي تدفع عند الطلب، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الحسابات الجارية، والحسابات تحت الطلب، وحسابات الالتزام القائمة على الأصول، وأي حسابات تعامل بصورة مماثلة في الميزانية العمومية.	6-1
1.7	Dividend: Dividends declared by the LFI to its shareholders and held in trust in the LFI's books for shareholders to claim.	أرباح الأسهم: أرباح الأسهم التي تعلنها المنشأة المالية المرخصة لمساهميها، وتحتفظ بها كأمانة في دفاتر المنشأة المالية المرخصة إلى حين المطالبة بها بواسطة المساهمين.	7-1
1.8	Dormant Customer: A customer (individual or corporate) who:	عميل خامد: عميل (شخص طبيعي أو اعتباري) الذي:	8-1
	i. holds account(s) and/or funds and/or balances with an LFI (or is a beneficiary thereof); or	i. يحتفظ بحساب (حسابات) و/أو أموال و/أو أرصدة لدى منشأة مالية مرخصة (أو يكون مستفيدًا)؛ أو	
	ii. is a Policyholder (or beneficiary) of an insurance policy(ies) with an Insurance Company;	ii. يكون حاملًا لـ (أو مستفيدًا من) وثيقة/وثائق تأمين لدى شركة تأمين؛	
	where all held accounts or balances/funds are individually eligible for dormancy, and where the customer holds no Outstanding Facilities with the same LFI, or other active insurance policies with the same Insurance	عندما تكون جميع الحسابات أو الأرصدة/الأموال المحتفظ بها مؤهلة (كل على حدة) لمعاملتها كحسابات أو أموال خامدة، وحيث لا يمتلك العميل أي تسهيلات قائمة دون	

	Company, in accordance with Article (2) of this Regulation.	سداد مع نفس المنشأة المالية المرخصة، أو وثائق تأمين نشطة أخرى مع نفس شركة التأمين، وفقاً للمادة (2) من هذا النظام.	
1.9	Exchange Business: any juridical person carrying on one or more of the activities subject to the regulation, supervision and licensing of the Central Bank under the Exchange Business Regulation, as amended.	أعمال الصرافة: أي شخص اعتباري يمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف وترخيص المصرف المركزي بموجب نظام أعمال الصرافة، وتعديلاته.	9-1
1.10	Fixed Term Deposit Accounts: All customer deposits placed with an LFI for a fixed term period, with or without an early repayment option or any account with similar balance sheet treatment.	حسابات الودائع لأجل محدد: كافة ودائع العملاء المودعة لدى المنشأة المالية المرخصة لفترة محددة، سواء كانت بخيار سداد مبكر أو لم تكن، أو أي حساب تتم معاملته بطريقة مماثلة في الميزانية العمومية.	10-1
1.11	Interest: The treatment of 'interest' used for conventional finance applies to 'profit' used for Islamic finance unless an exception from the Central Bank and the Higher Shari'ah Authority is obtained for Shari'ah compliance purposes.	الفائدة: تنطبق معاملة مصطلح "الفائدة" المستخدم في التمويل التقليدي، على "الربح" المستخدم في التمويل الإسلامي، ما لم يتم الحصول على استثناء من المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية، لأغراض الامتثال لأحكام الشريعة.	11-1
1.12	Investment Accounts: An Investment Account is a portfolio account where an LFI invests the funds in assets (equity, mutual funds, bonds, structured products etc.) on behalf of a Customer.	حسابات الاستثمار: حساب الاستثمار هو حساب محفظة، حيث تقوم المنشأة المالية المرخصة، نيابة عن العميل، باستثمار الأموال في أصول (حقوق ملكية، صناديق استثمار مشتركة، سندات، أو منتجات مركبة.. الخ)	12-1
1.13	Insurance Company (Insurer): As defined in the Central Bank Law.	شركة التأمين (المؤمن): كما هي معرفة في قانون المصرف المركزي.	13-1
1.14	Insurance Policy: A contract concluded between the Insurer and the Policyholder, which contains a specification of the insurance terms, the rights and obligations of both parties to the contract, or the rights of the beneficiary to insurance, and the annexes attached to the policy constitute an integral part thereof.	وثيقة التأمين: عقد مُبرم بين شركة التأمين وحامل الوثيقة، يتضمن تفاصيل شروط التأمين وحقوق والتزامات كلا الطرفين في العقد، بالإضافة إلى حقوق المستفيد من التأمين. وتعتبر الملاحق المرفقة بالوثيقة جزءاً أساسياً منها.	14-1
1.15	Joint Account: A jointly held account which has a distinct identity as a customer, separate from its individual joint owners.	حساب مشترك: حساب محتفظ به بصورة مشتركة، وتكون له هوية مميزة كعميل، منفصلة عن المالكين الأفراد المشتركين به.	15-1
1.16	Licensed Financial Activities: The financial activities subject to Central Bank	الأنشطة المالية المرخصة: الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف	16-1

- licensing and supervision, as defined in the Central Bank Law. المركزي، حسبما هي معرفة في قانون المصرف المركزي.
- 1.17 **Licensed Financial Institutions (“LFIs”)**: As defined in the Central Bank Law. 17-1 **المنشآت المالية المرخصة**: كما هي معرفة في قانون المصرف المركزي.
- 1.18 **Outstanding Facilities**: Any financing facilities due from customers, including but not limited to credit card balances, loan products, overdrafts etc. and off-balance sheet products, also due from customers, such as Bank guarantees, etc.. 18-1 **التسهيلات القائمة**: أي تسهيلات تمويل مستحقة من العملاء، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، أرصدة بطاقات الائتمان، ومنتجات القروض، وتسهيلات السحب على المكشوف.. الخ، والمنتجات خارج الميزانية العمومية المطلوبة أيضا من العملاء، مثل الضمانات البنكية... الخ.
- 1.19 **Policyholder**: A person who enters into an Insurance Policy with an Insurance Company either for his own benefit or for the benefit of the insured or the beneficiary. 19-1 **حامل وثيقة التأمين**: شخص يبرم وثيقة تأمين مع شركة تأمين، سواء كان ذلك لمنفعته الشخصية أو لمنفعة المؤمن له أو المستفيد.
- 1.20 **Regulations**: any resolution, regulation, circular, rule, standard or notice issued by the Central Bank. 20-1 **الأنظمة**: أي قرار، أو نظام، أو تعميم، أو قاعدة، أو معيار، أو إشعار يصدره المصرف المركزي.
- 1.21 **Safe Deposit Boxes**: An individually secured container, in a Bank’s vaults, hired out to Bank’s customers for the safekeeping of their belongings. 21-1 **صناديق الأمانات**: وعاء مؤمن بصورة فردية، محتفظ به في الغرف المحصنة للبنك، ويتم استئجاره بواسطة عملاء البنك لحفظ ممتلكاتهم.
- 1.22 **Senior Management**: The executive management of the LFI responsible and accountable to the Board for the sound and prudent day-to-day management of the LFI, generally including, but not limited to, the chief executive officer, chief financial officer, chief risk officer, and heads of the compliance and internal audit functions. 22-1 **الإدارة العليا**: الإدارة التنفيذية للمنشأة المالية المرخصة، المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للمنشأة المالية المرخصة على نحو سليم واحترافي، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي ومسؤول الائتمان الرئيسي، ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.
- 1.23 **State**: The United Arab Emirates. 23-1 **الدولة**: دولة الإمارات العربية المتحدة.

Article (2): Criteria for Determining Dormant Accounts and Unclaimed Balances/Funds

المادة (2): معايير تحديد الحسابات الخاملة والأرصدة/الأموال غير المطالب بها

First: Dormant Accounts

أولاً: الحسابات الخاملة

- 2.1 Dormancy is defined at customer level. For dormancy to apply, the customer should not 1-2 يعرف الخمود على مستوى العميل. ولكي ينطبق تعريف الخمود، يجب ألا يكون لدى

have another active liability account with the same LFI, the current address of the customer is not known and the account does not have any litigations or requirements from other regulatory authorities.

Any correspondence from the customer or activity in relation to other accounts held with the same LFI shall be considered as evidence that the customer is still active and does not meet the definition of "dormant customer".

Joint accounts should be treated distinctly from individual accounts of their holders (individual/ entities). Any activity in joint accounts does not impact dormancy classification in individual accounts held by the joint account holders and vice versa.

Customers with asset accounts will be excluded from the purview of dormancy definition.

العميل حساب التزام نشط لدى المنشأة المالية المرخصة نفسها، كما يجب ألا يكون العنوان الحالي للعميل معروفاً، وألا يكون للحساب علاقة بأي منازعات قانونية أو متطلبات من سلطات رقابية أخرى.

يمكن اعتبار أي مراسلات من العميل أو أي نشاط يتعلق بالحسابات الأخرى التي يحتفظ بها لدى المنشأة المالية المرخصة نفسها دليلاً على أن العميل لا يزال نشطاً وأنه لا يفي بتعريف "العميل الخامد".

وتجب معاملة الحسابات المشتركة بصورة منفصلة بوضوح عن الحسابات الفردية لأصحابها (شخصية/كيانات). ولا يؤثر أي نشاط في الحسابات المشتركة في تصنيف الخمود في الحسابات الفردية المحتفظ بها بواسطة أصحاب الحساب المشترك، والعكس صحيح.

ويتم استبعاد العملاء الذين لديهم حسابات أصول من نطاق تعريف الخمود.

2.2 **An individual /corporate savings or call or current account** or other similar account where there has been no transactions (withdrawals or deposits) or non-financial actions (service requests, due diligence, particulars update, etc.) for a **period of three (3) years** from the date of the last transaction on the account, other than transactions initiated by the LFI (such as Interest and charges posted by the system or manually), and there has been no communication from the customer (whether written or electronic).

حساب ادخار أو حساب تحت الطلب أو حساب جاري لشخص طبيعي /اعتباري أو حساب آخر مشابه، حيث لا تكون هناك معاملات قد أجريت على الحساب (سحوبات أو إيداعات)، أو معاملات غير مالية (طلبات خدمة، إجراءات عناية واجبة، تحديث تفاصيل.. الخ)، لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ آخر معاملة أجريت على الحساب، عدا المعاملات التي تقيد بها المنشأة المالية المرخصة (مثل الفوائد والرسوم التي يتم ترحيلها إلكترونياً بواسطة النظام الآلي، أو يدوياً) وحيث لا يكون هناك اتصال من العميل (سواء كتابياً أو إلكترونياً).

2-2

2.3 **A Fixed Term Deposit Account** where there is no automatic renewable clause and where the deposit has matured, but neither renewal nor claim request has been made in the **past three (3) years** since the deposit matured (or) where there is an automatic renewable clause, but there is no communication (whether written, electronic or verbal) from the customer within a **period of three (3) years from the date of first maturity**.

حساب وديعة محددة الأجل، حيث لا يتوفر في الحساب شرط تجديد تلقائي، وتكون فيه الوديعة قد بلغت أجل الاستحقاق ولا يكون قد تم تقديم طلب لتجديدها أو المطالبة بها خلال السنوات الثلاث (3) التالية لأجل الاستحقاق (أو) حيث يكون هناك شرط تجديد تلقائي إلا أنه لم يكن هناك اتصال من العميل (كتابي أو إلكتروني أو شفهي) خلال مدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاستحقاق الأول.

3-2

- 2.4 **A closed ended Investment Account or a redeemable Investment Account** where there is no communication from the customer **for a period of three (3) years from final maturity or redemption date**, whichever is earlier. An open-ended Investment Account will be treated as Dormant, when the customer's other accounts have been classified as dormant in accordance with this Regulation. However, the LFI shall liquidate or dispose of assets in the open-ended Investment Account only as per stated terms & conditions of the account.
- 4-2 **حساب استثمار محدد المدة، أو حساب استثمار قابل للاسترداد** حيث لا يكون هناك اتصال من العميل لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاستحقاق الأخير أو تاريخ الاسترداد، أيهما يحل أولاً. وتتم معاملة حساب الاستثمار المفتوح كحساب خامد عندما يكون قد تم تصنيف حسابات العميل الأخرى كحسابات خامدة وفقاً لهذا النظام. إلا أنه يجب على المنشأة المالية المرخصة ألا تقوم بتسييل الأصول المتوفرة في حساب الاستثمار المفتوح، أو تتصرف فيها، إلا بموجب شروط وأحكام الحساب المنصوص عليها.

Second: Unclaimed Balances and Funds

ثانياً: الأرصدة والأموال غير المطالب بها

Unclaimed Bankers Cheques, Bank Drafts or Cashiers Orders

الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها

- 2.5 Bankers cheques, bank drafts, or cashiers orders, which have been issued at the request of a customer by debit to his/her account, that have not been claimed by the beneficiary and remain unclaimed by the beneficiary or the customer **for a period of one (1) year** (despite the efforts of the LFI to contact the customer).
- 5-2 الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية، أو أوامر الدفع النقدي التي يكون قد تم إصدارها بناء على طلب عميل عن طريق الخصم من حسابه/حسابها، والتي لا تكون قد تمت المطالبة بها من قبل المستفيد وظلت غير مطالب بها من قبل المستفيد أو العميل لمدة سنة واحدة (على الرغم من الجهود التي بذلتها المنشأة المالية المرخصة للاتصال بالعميل).

Unclaimed Dividends

توزيعات الأسهم غير المطالب بها

- 2.6 Wherever unclaimed dividend balances are held, the market regulator's guidelines will govern the unclaimed dividend maintenance and re-claim process.
- 6-2 في جميع حالات الاحتفاظ بأرصدة توزيعات أسهم غير مطالب بها، فإن القواعد الإرشادية للهيئة الرقابية على الأسواق هي التي ستحكم عملية الاحتفاظ بتلك الأرباح وإعادة المطالبة بها.

Unclaimed Contents of Safe Deposit Boxes

محتويات صناديق الأمانات غير المطالب بها

- 2.7 Notwithstanding the provisions of Articles 498 – 508 of Federal Decree-Law No. 50/2022, Issuing the Commercial Transactions Law, the dormancy definition shall apply as follows:
- 7-2 مع عدم الإخلال بأحكام المواد 498 – 508 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، فإن تعريف الخمود سينطبق على النحو الآتي:

Where charges for a safe deposit box remain outstanding for **a period of more than 3 years** and the Bank has not received a reply from the Safe Deposit Box tenant, or the tenant has not made alternative arrangements in relation to the Safe Deposit Box.

عندما تظل الرسوم المقررة على صندوق الأمانات قائمة دون سداد لفترة تتجاوز ثلاث (3) سنوات، ولا يكون البنك قد تلقى اتصالاً من مستأجر صندوق الأمانات، أو لم يقيم المستأجر بعمل ترتيبات بديلة فيما يتعلق بصندوق الأمانات.

- 2.8 To comply with the above, the customer does not have another active account with the same Bank (liability or assets). Safe Deposit Box operations by nominees is not sufficient for maintaining them as active in status.

ولكي ينطبق ما ورد أعلاه، يجب ألا يكون لدى العميل حساب نشط (التزام أو أصول) لدى ذات البنك. ولا يكون تشغيل صناديق الأمانات بالوكالة كافياً للاحتفاظ بها في وضعية صناديق أمانات نشطة.

8-2

Unclaimed Funds with Exchange Businesses

الأموال غير المطالب بها مع منشآت أعمال الصرافة

- 2.9 Funds received by an Exchange Business, including for onward delivery to a specific beneficiary, and such funds are made available but not collected or claimed and the customer cannot be located, within **a period of one (1) year**.

الأموال التي تتلقاها منشأة أعمال الصرافة، بما في ذلك لتسليمها إلى مستفيد محدد، ويتم توفير هذه الأموال ولكن لا يتم تحصيلها أو المطالبة بها ولا يمكن تحديد مكان العميل، خلال فترة سنة واحدة.

9-2

Unclaimed Funds with Insurance Companies

الأموال غير المطالب بها مع شركات التأمين

- 2.10 Dormancy is defined at customer level. For dormancy to apply, the customer should not have other active insurance policies with the same Insurance Company, and the current address of the customer is not known.

يعرف الخمود على مستوى العميل. ولكي ينطبق تعريف الخمود، يجب ألا يكون لدى العميل وثائق تأمين نشطة أخرى مع نفس شركة التأمين، كما يجب ألا يكون العنوان الحالي للعميل معروفاً.

10-2

Any correspondence from the customer in relation to other policies with the same Insurance Company shall be considered as evidence that the customer is active and does not meet the definition of “dormant customer”.

أي مراسلات من العميل فيما يتعلق بوثائق التأمين الأخرى مع نفس شركة التأمين تعتبر دليلاً على أن العميل نشط ولا ينطبق عليه تعريف "العميل الخامد".

- 2.11 In case of insurance of persons and fund accumulation operations, if an insurance policy ends for any reason and amounts payable to the customer or the customer's legal heirs are unclaimed for **a period of three (3) years** after such amounts become payable, subject to Article 2.11 of this Regulation.

في حالة تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، إذا انتهت وثيقة التأمين لأي سبب من الأسباب، ولم تتم المطالبة بالمبالغ المستحقة للعميل أو الورثة القانونيين للعميل لمدة ثلاث (3) سنوات بعد أن أصبحت هذه المبالغ مستحقة الدفع، مع مراعاة المادة 2-11 من هذا النظام.

11-2

- 2.12 In case of property and liability insurance as well as insurance of persons and fund accumulation operations, if insurance

في حالة تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات وكذلك تأمين الأشخاص وعمليات تكوين

12-2

claims or refunds which are approved for payment by the Insurance Company, are made available but are not collected or claimed and the customer cannot be located **for a period of three (3) years** after the date on which the claim is made or refund is approved, subject to Article 2.11 of this Regulation.

الأموال، إذا تم توفير مطالبات التأمين أو المبالغ المستردة التي تمت الموافقة على دفعها من قبل شركة التأمين، ولكن لم يتم تحصيلها أو المطالبة بها ولا يمكن تحديد موقع العميل لمدة ثلاث (3) سنوات بعد تاريخ تقديم المطالبة أو الموافقة على المبالغ المستردة، مع مراعاة المادة 2-11 من هذا النظام.

2.13 If funds are held in an insurance pool(s) without an active insurance policy and are unclaimed for **a period of three (3) years**.

13-2 إذا تم الاحتفاظ بالأموال في مجمع أو مجموعات تأمين بدون وثيقة تأمين نشطة ولم تتم المطالبة بالأموال لمدة ثلاث (3) سنوات.

Other Unclaimed Funds and Balances with LFIs

الأموال والأرصدة الأخرى غير المطالب بها مع المنشآت المالية المرخصة

2.14 For the purposes of this Regulation, funds and balances held by LFIs, other than specified in Articles 2.1 to 2.13 of this Regulation, are to be treated as if they were individual /corporate savings or call or current account or other similar account, as referred in Article 2.2 of this Regulation.

14-2 لأغراض هذا النظام، يجب التعامل مع الأموال والأرصدة التي تحتفظ بها المنشآت المالية المرخصة، بخلاف ما هو محدد في المواد من 2-1 إلى 2-13 من هذا النظام، كما لو أنها حسابات ادخار أو حسابات تحت الطلب أو حسابات جارية أو حسابات أخرى مماثلة لشخص طبيعي /اعتباري، على النحو المشار إليه في المادة 2-2 من هذا النظام.

Article (3): Required Action when an Account Becomes Dormant or Balances/Funds are Unclaimed

المادة (3): الإجراءات المطلوب اتخاذها عندما يصبح الحساب خامداً أو عندما تصبح الأرصدة/الأموال غير مطالب بها

3.1 The LFI must attempt to contact the Dormant Customer through written, electronic or verbal (recorded) channels for re-activation of the account or claim of unclaimed funds.

1-3 يجب على المنشأة المالية المرخصة أن تحاول الاتصال بـ "العميل الخامد" من خلال القنوات والمراسلات الكتابية، أو الإلكترونية، أو الشفهية (مسجلة) لإعادة تفعيل الحساب أو المطالبة بالأموال غير المطالب بها.

3.2 A communication must be initiated to issuers of unclaimed bankers' cheques, bank drafts, or cashier orders; notifying them of non-encashment of the issued instruments.

2-3 يجب المبادرة بالاتصال بمُصدري الشيكات المصرفية غير المطالب بها والحوالات المصرفية، أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها، لإخطارهم بعدم صرف وسيلة الدفع المُصدرة.

3.3 A final notice must be sent to the dormant Safe Deposit Box tenant's last known address.

3-3 يجب إرسال إخطار نهائي لمؤجر صندوق الأمانات غير المطالب به على آخر عنوان معلوم له.

3.4 The LFI must wait for a period of three (3) months for a response, from the Dormant

4-3 يجب على المنشأة المالية المرخصة الانتظار لمدة ثلاثة (3) أشهر لتلقي رد من العملاء

- Customers, beneficiaries of unclaimed bankers cheques, bank drafts, cashier order, Safe Deposit Box tenants, and unclaimed funds with Insurance Companies and Exchange Businesses.
- الخامدين أو المستفيدين من الشيكات المصرفية والحوالات المصرفية وأوامر الدفع النقدي ومستأجري صناديق الأمانات، والأموال غير المطالب بها مع شركات التأمين ومنشآت أعمال الصرافة.
- 3.5 After expiry of the three (3) months period mentioned above, the LFI must transfer the dormant/unclaimed funds to an account called “dormant accounts and unclaimed funds ledger”.
- 5-3 يجب على المنشأة المالية المرخصة، عقب انقضاء فترة الثلاثة (3) أشهر المشار إليها أعلاه، أن تحوّل الأموال الخاملة أو غير المطالب بها إلى حساب "سجل الحسابات الخاملة والأموال غير المطالب بها".
- 3.6 The balances in unclaimed bankers' cheques, bank drafts and cashier orders must be transferred to the “unclaimed balances account” within the Bank.
- 6-3 ويجب تحويل أرصدة الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية وأوامر الدفع النقدي غير المطالب بها إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها" في البنك.
- 3.7 For Safe Deposit Boxes, if there is no response, the Bank should apply to the Court to appoint a person to supervise the opening of the box and provide direction regarding disposal of contents found in the box or the appointment of a Court receiver. This procedure shall be undertaken in accordance with the provisions of Articles 507 and 508 of Federal Decree-Law No. 50 of 2022 on the Issuance of the Commercial Transactions Law, which require judicial supervision when accessing or disposing of the contents of safe deposit boxes in cases where the customer is absent or unresponsive.
- 7-3 فيما يتعلق بصناديق الأمانات، فإذا لم يكن هنالك رد، يجب عندئذ على البنك أن يتقدم بطلب للمحكمة لتعيين شخص ليشرّف على عملية فتح الصندوق والتوجيه بشأن كيفية التصرف في المحتويات التي يتم العثور عليها في الصندوق، أو تعيين حارس قضائي. ويتم هذا الإجراء وفقاً لأحكام المادتين 507 و 508 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية والتي توجب الرقابة القضائية عند الاطلاع على محتويات صناديق الأمانات أو التصرف فيها في حالة غياب العميل أو عدم استجابته.
- 3.8 Non-Interest bearing dormant accounts may be closed at the discretion of the LFI and balances preserved in the “unclaimed balances account”.
- 8-3 يمكن، حسب تقدير المنشأة المالية المرخصة، أن يتم إغلاق الحسابات الخاملة التي لا تتضمن دفع أو فرض فوائد، وتحفظ الأرصدة في "حساب الأرصدة غير المطالب بها".
- 3.9 Access to the Dormant Customer's documents, including specimen signatures, should be controlled and monitored with a display message clearly denoting “Dormant Account/ Unclaimed Funds” whenever accessed, to prevent unauthorized operations in these accounts and funds. Wherever LFIs continue to maintain physical copies of documents, they must be segregated physically and placed under dual control until the balances are transferred to
- 9-3 يجب ضبط ومراقبة إمكانية الوصول إلى مستندات "العميل الخامد"، بما في ذلك نماذج التوقيع، مع وضع رسالة تنوّه بوضوح إلى أن هذا "حساب خامد / أموال غير مطالب بها" في أي وقت يتم فيه الوصول إلى هذه المستندات، وذلك لمنع أي عمليات غير مصرّح بها في هذه الحسابات والأموال. وحيثما تواصل المنشآت المالية المرخصة الاحتفاظ بنسخ ورقية عن هذه الوثائق والمستندات، يجب فصلها فعلياً ووضعها تحت

the Central Bank. Post transfer of balances to the Central Bank, LFIs may maintain, for perpetuity, only digital/scanned copies of customer documents.

تحكم مزدوج (من شخصين) حتى يتم تحويل الأرصدة إلى المصرف المركزي. ويجوز للمنشآت المالية المرخصة، عقب تحويل الأرصدة للمصرف المركزي، أن تحتفظ، بصورة دائمة، فقط بنسخ رقمية أو مصورة بالماسحة الضوئية من وثائق العميل.

Reporting to the Central Bank

رفع التقارير إلى المصرف المركزي

3.10 The report of all transferred accounts/amounts in a quarter must be provided by Banks to the Central Bank through the banking return forms (BRF) filed for that quarter, with a copy each to the Banking Operations Department and the Banking Supervision Department at the Central Bank. Banks must report Dormant Accounts separately in local and foreign currency under appropriate fields in the BRF reporting system.

10-3 يجب تزويد المصرف المركزي بتقرير حول كافة الحسابات/المبالغ المحولة أثناء ربع السنة من خلال القوائم المصرفية الرقابية (BRFs) التي يتم تقديمها عن ذلك الربع، مع نسخة لدائرة العمليات المصرفية، وأخرى لدائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي. يجب على البنوك الإبلاغ عن الحسابات الخاملة بصورة منفصلة للعملاء المحلية والعملاء الأجنبية، وتحت الخانات الملائمة في نظام القوائم المصرفية الرقابية.

3.11 The detailed list of contents of all opened Safe Deposit Boxes in the quarter must be provided to the Central Bank through the BRF filed for that quarter.

11-3 كما يجب تزويد المصرف المركزي بالقوائم المفصلة لمحتويات صناديق الأمانات التي يكون قد تم فتحها في كل ربع سنة، من خلال القائمة المصرفية الرقابية المقدمة عن ذلك الربع.

3.12 LFIs, other than Banks, must provide quarterly reports on all transferred accounts/amounts through the prescribed Central Bank return forms and reporting systems.

12-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة، بخلاف البنوك، تقديم تقارير ربع سنوية عن جميع الحسابات/المبالغ المحولة من خلال نماذج الإقرارات ونظم التقارير المحددة من قبل المصرف المركزي.

Article (4): Claim of Funds from Dormant Accounts and other Unclaimed Balances/Funds

المادة (4): المطالبة بأموال من الحسابات الخاملة وبالأرصدة/الأموال غير المطالب بها الأخرى

First: LFIs excluding Exchange Businesses and Insurance Companies

أولاً: المنشآت المالية المرخصة عدا منشآت أعمال الصرافة وشركات التأمين

4.1 If a customer or legal heir has reason to believe that he/she has funds in a dormant account, he/she should personally, or through a legal representative, approach the LFI concerned and submit a claim with all relevant documentation to prove his/her identity.

1-4 إذا كان للعميل أو الوريث القانوني سبب للاعتقاد بأن لديه/لديها أموالاً في حساب خامد، يتوجب عليه/عليها عندئذ الاتصال شخصياً أو من خلال ممثله قانوني، بالمنشأة المالية المرخصة المعنية، وتقديم مطالبة مرفقة بها كافة المستندات ذات الصلة، التي تثبت هويته/هويتها.

- 4.2 If the customer wants to reactivate a dormant account, the LFI may allow it after taking a photocopy of his/her current ID, verifying them with the originals and updating other details of his/ her profile. LFIs may also utilize alternate channels of authentication for Dormant Accounts re-activation. 2-4 إذا كان العميل يرغب في إعادة تفعيل حساب خامد، يجوز للمنشأة المالية المرخصة أن تسمح بذلك، بعد أن تحصل على نسخ من هويته/هويتها السارية، والتثبت منها بمضاهاتها بالأصلية، ثم تقوم بتحديث بقية تفاصيل ملف العميل. كما يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تستخدم قنوات توثيق بديلة لأغراض إعادة تفعيل الحسابات الخاملة.
- 4.3 The LFI, after verifying with the original ID and being satisfied with all other details received, should pay the amount with accrued Interest, where applicable (before transfer to the Central Bank), to the customer and maintain a record with following details: 3-4 يجب على المنشأة المالية المرخصة، بعد أن تكون قد استكملت التثبت بالمضاهاة مع الهوية الأصلية والتحقق من كافة التفاصيل الأخرى التي تم تسلمها من العميل، أن تقوم بدفع المبلغ، مضافاً إليها الفوائد المستحقة، إن كان ذلك منطبقاً (قبل التحويل إلى المصرف المركزي)، إلى العميل، والاحتفاظ بسجل يحتوي على التفاصيل الآتية:

مبالغ تم دفعها مقابل حساب خامد

Payments Made Against a Dormant Account

تاريخ دفع المبلغ Date of Payment of Amount	المبلغ النهائي المدفوع Final Amount Paid	المبلغ (كما في السجل/الدفتري) Amount (as in Register/ledger)	رقم ونوع الحساب Account No & Type of Account	اسم العميل (حسب الهوية المقدمة) Full name of the customer (as recorded)

(In any case the LFI should settle claims within a period of one (1) month unless there are valid reasons for delay).

(يجب على المنشأة المالية المرخصة، في جميع الأحوال، أن تستكمل تسوية المطالبات خلال فترة شهر واحد ما لم تكن هناك أسباب مقبولة تستوجب التأخير).

- 4.4 The accounts of such customers should be monitored closely to ensure such accounts have not and are not being used for the purposes of money laundering or fraudulent purposes. 4-4 يجب أن تتم مراقبة حسابات مثل هؤلاء العملاء عن كثب، للتحقق من أن هذه الحسابات لم تستغل ولا يتم استخدامها لأغراض غسل الأموال أو لأغراض احتيالية.
- 4.5 Unclaimed bankers' cheques, bank drafts and cashier orders' claims are to be settled in accordance with the applicable UAE legal framework and LFIs' policies and procedures in relation to these instruments. 5-4 تتم تسوية الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية وأوامر الدفع النقدي غير المطالب بها بموجب الإطار القانوني المطبق بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسياسات وإجراءات المنشأة المالية المرخصة المتعلقة بمثل هذه الأدوات.

ثانيًا: منشآت أعمال الصرافة

Second: Exchange Businesses

- 4.6 A customer or legal heir of a customer of Exchange Business should personally, or through a legal representative, approach the Exchange Business and submit a claim for unclaimed funds with all relevant documentation, including legal documentation in the case of a legal heir, if they have reason to believe that they have unclaimed funds with the Exchange Business.
- 6-4 ينبغي على العميل أو الوريث القانوني لعميل منشأة أعمال الصرافة أن يتواصل شخصيًا، أو من خلال ممثل قانوني، مع منشأة أعمال الصرافة ويقدم مطالبة بالأموال غير المطالب بها مع جميع الوثائق ذات الصلة، بما يشمل الوثائق القانونية في حالة الوريث القانوني، إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن لديهم أموالاً لم تتم المطالبة بها مع منشأة أعمال الصرافة.
- 4.7 The Exchange Business, after verifying with the original ID and being satisfied with all other details received, should pay the amount to the claimant and maintain a record with the following details:
- 7-4 يجب على منشأة أعمال الصرافة، بعد أن تكون قد استكملت التثبت بالمضاهاة مع الهوية الأصلية والتحقق من كافة التفاصيل الأخرى التي تم تسلمها، دفع المبلغ إلى الشخص المطالب والاحتفاظ بسجل يحتوي على التفاصيل الآتية:

مبالغ تم دفعها مقابل أموال غير مطالب بها مع منشآت أعمال الصرافة
Payments Made Against Unclaimed Funds with Exchange Businesses

تاريخ دفع المبلغ Date of Payment of Amount	المبلغ النهائي المدفوع Final Amount Paid	المبلغ (كما في السجل/الدفتري) Amount (as in Register/ledger)	رقم المعاملة ونوعها Transaction No & Type	اسم المرسل (حسبما هو مسجل) وتفاصيل هويته Full name of the sender (as recorded) and his ID Details	الاسم الكامل للمستفيد (حسبما هو مسجل) وتفاصيل هويته Full name of the beneficiary (as recorded) and his ID Details

- 4.8 In any case the Exchange Business should settle claims within a period of fourteen (14) days unless there are valid reasons for delay.
- 8-4 وفي كل الأحوال، يجب على منشأة أعمال الصرافة تسوية المطالبات خلال فترة أربعة عشر (14) يوماً ما لم تكن هناك أسباب مقبولة تستوجب التأخير.

Third: Insurance Companies

ثالثًا: شركات التأمين

- 4.9 A customer of an Insurance Company or his/her legal heirs should personally, or through a legal representative, approach the Insurance Company and submit a claim for unclaimed funds with all relevant documentation, including legal documentation in the case of a legal heir, if they have reason to believe that they have
- 9-4 ينبغي على العميل أو الوريث القانوني لعميل شركة التأمين أن يتواصل شخصيًا، أو من خلال ممثل قانوني، مع شركة التأمين ويقدم مطالبة بالأموال غير المطالب بها مع جميع الوثائق ذات الصلة، بما يشمل الوثائق القانونية في حالة الوريث القانوني، إذا كان

unclaimed funds with the Insurance Company. لديه سبب للاعتقاد بأن لديه أموالاً لم تتم المطالبة بها مع شركة التأمين.

- 4.10 The Insurance Company, after verifying with the original ID and being satisfied with all other details received, should pay the amount to the claimant and maintain a record with following details: 10-4 يجب على شركة التأمين، بعد أن تكون قد استكملت التثبت بالمضاهاة مع الهوية الأصلية والتحقق من كافة التفاصيل الأخرى التي تم تسلمها، دفع المبلغ إلى الشخص المطالب والاحتفاظ بسجل يحتوي على التفاصيل الآتية:

مبالغ تم دفعها مقابل أموال غير مطالب بها مع شركات التأمين
Payments Made Against an Unclaimed Insurance Funds

تاريخ دفع المبلغ Date of Payment of Amount	المبلغ النهائي المدفوع Final Amount Paid	المبلغ (كما في السجل/الدفتري) Amount (as in Register/ledger)	الاسم الكامل للشخص للمطالب Full name of the claimant	رقم وثيقة التأمين ونوعها Policy No & Type	اسم العميل (حسب الهوية المقدمة) Full name of the customer (as recorded)

- 4.11 In any case the Insurance Company should settle claims within a period of one (1) month unless there are valid reasons for delay. 11-4 وفي كل الأحوال، يجب على شركة التأمين أن تستكمل تسوية المطالبات خلال شهر واحد ما لم تكن هناك أسباب مقبولة تستوجب التأخير.

Article (5): Responsibilities of LFIs

المادة (5): مسؤوليات المنشآت المالية المرخصة

- 5.1 LFIs must ensure that customers' profiles are always updated, as instructed via the UAE's anti-money laundering framework, including Federal Decree by Law No. (10) of 2025 Regarding Anti-Money Laundering, and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing, Cabinet Resolution No. (134) of 2025 Regarding the Executive Regulation of Federal Decree by Law No. (10) of 2025 Regarding Anti-Money Laundering, and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing, Notice 74/2019 regarding Procedures for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illicit Organizations, Notice 79/2019 regarding Guidelines on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organisations for Financial Institutions and 1-5 يجب على المنشآت المالية المرخصة التحقق من أن ملفات العملاء محدثة دائماً، حسبما ورد في التعليمات الصادرة من خلال الإطار الرقابي لمواجهة غسل الأموال، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح، وقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح، والإشعار رقم 74/2019 في شأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب و تمويل التنظيمات غير المشروعة، والإشعار رقم 79/2019 في شأن إرشادات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة للمؤسسات

any other Regulations. LFIs must also periodically advise their customers through letters, emails and SMS alerts to update their IDs, address and telephone numbers. LFIs may introduce "inactive" status for accounts, with transaction restrictions as necessary before the account becomes dormant for their enhanced monitoring.

المالية، و أي أنظمة أخرى. كما يجب على المنشآت المالية المرخصة إخطار عملائهم بصورة دورية من خلال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية بتحديث بطاقات هوياتهم، وعناوينهم، وأرقام هواتفهم. ويجوز للمنشآت المالية المرخصة إدخال وضعية "غير نشط" للحسابات، مع تقييد المعاملات حسبما يكون ذلك ضرورياً وقبل أن يصبح الحساب خامداً، وذلك لتعزيز مراقبتها.

- | | | |
|-----|--|--|
| 5.2 | In order to reduce the number of dormant accounts and unclaimed balances/funds, LFIs must carry out an annual review of such accounts and balances/funds, policies and transactions, and contact the customers through letters, telephone calls, SMS alerts and emails as feasible, and advise them of the dormancy and the need to activate the account or claim unclaimed balances or funds. | 2-5
بهدف تقليل عدد الحسابات الخاملة والأرصدة/الأموال غير المطالب بها، يجب على المنشآت المالية المرخصة إجراء مراجعة سنوية لهذه الحسابات والأرصدة/الأموال والسياسات والمعاملات، والاتصال بالعملاء من خلال المراسلات والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، وإخطارهم بحالة الخمود والحاجة إلى تفعيل الحساب أو المطالبة بالأرصدة أو الأموال غير المطالب بها. |
| 5.3 | LFIs must evolve suitable systems so that the customers do not face difficulty in closing a dormant account, re-activating it for normal operations or receiving eligible payments of unclaimed funds. No fee or charges should be levied for re-activation or closing such accounts or making claims of unclaimed funds with LFIs. | 3-5
يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تستحدث نظاماً مناسباً من شأنها أن تمكن العملاء من إغلاق الحسابات الخاملة أو تفعيلها لأغراض العمليات العادية، أو تلقي المبالغ المؤهلة من الأموال غير المطالب بها، دون مواجهة أي صعوبات. ويجب عدم فرض رسوم أو خصومات على إعادة تفعيل أو إغلاق تلك الحسابات أو للمطالبة بالأموال غير المطالب بها مع المنشآت المالية المرخصة. |
| 5.4 | All dormant accounts and unclaimed balances and funds must be fully reconciled on a monthly basis (at least) and be subject to review by the external auditor annually. | 4-5
يجب أن تتم مطابقة كافة الحسابات الخاملة والأرصدة والأموال غير المطالب بها، بالكامل، على أساس شهري (على الأقل)، كما يجب إخضاعها للمراجعة بواسطة المدقق الخارجي بصورة سنوية. |

Article (6): Responsibility of LFIs to the Customer

المادة (6): مسؤولية المنشآت المالية المرخصة تجاه العملاء

- | | | |
|-----|---|--|
| 6.1 | LFIs must inform customers of their following responsibilities: | 1-6
يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر العملاء بمسؤولياتهم الآتية: |
|-----|---|--|

- a) If the customer changes his/her address or contact numbers, he/she should inform the LFI through relevant channels. أ. يجب على العميل، إذا قام بتغيير عنوانه أو أرقام اتصاله، أن يخطر المنشأة المالية المرخصة بذلك من خلال القنوات ذات الصلة.
- b) The customer should keep all correspondence relating to the account, insurance policy or transaction between themselves and the LFI in a secure place for future reference. ب. يجب على العميل أن يحتفظ بكافة المراسلات ذات الصلة بالحساب أو وثيقة التأمين أو المعاملة، المتبادلة بينه وبين المنشأة المالية المرخصة، في مكان آمن للرجوع إليها عند الحاجة.
- c) The customer should check any statements provided to him/her and acknowledge receipt where required by the LFI to do so. ج. يجب على العميل أن يراجع الكشوفات المرسلة إليه والإقرار باستلامها، عندما يكون ذلك مطلوباً من قبل المنشأة المالية المرخصة.

Article (7): Consumer Protection

المادة (7): حماية المستهلك

- 7.1 The money in a dormant account and other unclaimed balances/funds with LFIs will remain the property of the customer, or his/her legal heirs if the customer has died. 1-7 ستظل الأموال الموجودة في حساب خامد، والأرصدة/الأموال غير المطالب بها الأخرى مع المنشآت المالية المرخصة، ملكاً للعميل، أو لورثته القانونيين في حال وفاته.
- 7.2 Where it is an Interest-bearing account, Interest will continue to accrue at prevailing rates depending on the terms of the contract between LFI and the customer until the time the balance is transferred to the Central Bank. No fees other than those agreed, during the lifecycle of account activity, should be levied on such dormant accounts. 2-7 في الحالات التي يكون فيها الحساب بفائدة، فإن الفوائد المستحقة ستستمر في التراكم بأسعار الفائدة السائدة، حسب شروط العقد المبرم بين المنشأة المالية المرخصة والعميل، حتى وقت نقل الحساب إلى المصرف المركزي. ولا يجوز فرض رسوم على الحسابات الخاملة، عدا المتفق عليها، خلال دورة حياة الحساب.
- 7.3 Once an account or other balances/funds are classified as dormant, physical and electronic statement generation should be suppressed. However, the account/customer should not be precluded from other routine communication lists of the LFI on account of dormancy. 3-7 يجب، بمجرد تصنيف الحساب أو الأرصدة/الأموال باعتبارها خامدة، أن يتم وقف إنتاج الكشوفات الإلكترونية المتعلقة بالحساب والأموال. ومع ذلك، لا يجوز استبعاد الحساب/العميل من قوائم مراسلات المنشأة المالية المرخصة الروتينية الأخرى، بسبب الخمود.
- 7.4 No debits or system based charges must be levied on dormant accounts. However, credits received, if any, are allowed to be deposited in the account. Such credits will not however interfere with the criteria for 4-7 يجب عدم فرض أي خصومات أو رسوم مبرمجة على الحسابات الخاملة. ومع ذلك، يُسمح بإضافة الأرصدة المستلمة، إن وجدت، في الحساب. غير أن هذه الإضافات سوف لن تتعارض مع معايير تحديد الحسابات الخاملة

dormant accounts as set out in Article (2) of this Regulation.

المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام.

7.5 LFIs must ensure that important terms relating to dormant accounts and unclaimed balances/funds are included in the terms and conditions for account opening, insurance policy underwriting, Exchange Business transactions and hiring of Safe Deposit Boxes to ensure transparency for the customer, including the condition that the Central Bank is not taking any responsibility as a result of transferring the amounts available in the Dormant Accounts or other unclaimed balances/funds to the Central Bank in accordance with this Regulation.

يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تتحقق من تضمين الشروط الهامة ذات الصلة بالحسابات الخاملة والأرصدة/الأموال غير المطالب بها في شروط وأحكام فتح الحساب، واكتتاب وثائق التأمين، ومعاملات أعمال الصرافة، وشروط وأحكام استئجار صناديق الأمانات، وذلك لضمان الشفافية للعميل ومنها شرط عدم تحمل المصرف المركزي أي مسؤولية جراء تحويل المبالغ المتوفرة في الحسابات الخاملة أو الأرصدة/الأموال غير المطالب بها وفقاً لهذا النظام.

5-7

7.6 Exchange Businesses are prohibited from recognising unclaimed funds as income under any circumstances, and any unclaimed funds that were recognized as income during any financial year prior to the issuance of this Regulation must be reversed.

يُحظر على منشآت أعمال الصرافة إثبات الأموال غير المطالب بها كدخل تحت أي ظرف من الظروف، ويجب عكس أي عملية تمت لإثبات أموال غير مطالب بها كدخل في أي سنة مالية قبل إصدار هذا النظام.

6-7

Article (8): Transfer of Funds in Dormant Accounts or Unclaimed Balances/Funds to the Central Bank and Reclaim Procedures

المادة (8): تحويل الأموال المتوفرة في الحسابات الخاملة أو الأرصدة/الأموال غير المطالب بها إلى المصرف المركزي وإجراءات المطالبة بها

LFIs excluding Exchange Businesses and Insurance Companies

المنشآت المالية المرخصة عدا منشآت أعمال الصرافة وشركات التأمين

8.1 If an account remains dormant for a period of 5 years from the date of the last transaction on the account, the LFI must transfer the net amount to "Unclaimed Balances Account - Dormant Accounts" at the Central Bank. This is provided the customer has no other active accounts with the same LFI and provided the current address of the owner of the account is unknown.

إذا ظل حساب ما خامداً لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر معاملة على الحساب، يجب على المنشأة المالية المرخصة المعنية أن تقوم بتحويل المبلغ إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها - الحسابات الخاملة" لدى المصرف المركزي، شريطة ألا يكون لدى العميل أي حساب نشط آخر لدى ذات المنشأة المالية المرخصة، وبشرط أن يكون العنوان الحالي لصاحب الحساب غير معلوم.

1-8

8.2 If a bankers' cheque, bank draft or cashier order remains unclaimed for a period of 5 years from date of issue, the LFIs must transfer net amounts pertaining to these instruments to "Unclaimed Balances Account - Dormant Accounts" at the Central Bank.

إذا ظل شيك مصرفي، أو حوالة مصرفية، أو أمر دفع نقدي، غير مطالب به لمدة 5 سنوات من تاريخ إصداره، يجب عندئذ على المنشأة المالية المرخصة المعنية، أن تحوّل المبالغ الصافية المتعلقة بهذه الأدوات إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها - الحسابات الخاملة" لدى المصرف المركزي.

2-8

- 8.3 LFI must close dormant accounts after transfer to Central Bank, however account related documents must be preserved in accordance with Article (3) of this Regulation. 3-8 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تغلق الحسابات الخاملة عقب التحويل إلى المصرف المركزي، إلا أنه من الواجب الاحتفاظ بالوثائق ذات الصلة بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام.
- 8.4 If receivables of a dormant Safe Deposit Box remain unclaimed for a period of five (5) years from the date of the last transaction on the account, the Bank must transfer the net amount (after deducting charges, if any, in accordance with Article (3) of this Regulation) to “Unclaimed Balances Account - Dormant Accounts” at the Central Bank. 4-8 إذا بقيت الذمم المدينة لصندوق أمانات خامد غير مطالب بها لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ آخر معاملة أجريت على الحساب، يجب على البنك تحويل القيمة الصافية (عقب خصم الرسوم، إن وجدت، بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام) إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها - الحسابات الخاملة" لدى المصرف المركزي.
- 8.5 Any unclaimed balances in foreign currencies must be converted as of date of transfer at the LFI's published customer rates, before transfer to the Central Bank. Customers will be reimbursed this AED equivalent amount on reclaim. 5-8 يجب، قبل تحويل أي أرصدة بالعملة الأجنبية غير مطالب بها إلى المصرف المركزي، أن يتم تحويلها إلى الدرهم الإماراتي، كما في تاريخ التحويل، بأسعار الصرف المنشورة للعملاء بواسطة المنشأة المالية المرخصة. وستتم إعادة سداد المعادل بالدرهم الإماراتي لهذه المبالغ للعملاء، عند المطالبة بها.
- 8.6 LFI must transfer all dormant account funds balances and other unclaimed funds to the Central Bank in accordance with this Article, irrespective of the size of the residual fund balance. 6-8 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تقوم بتحويل كافة أرصدة الحسابات الخاملة والأموال غير المطالب بها الأخرى إلى المصرف المركزي بموجب أحكام هذه المادة، بغض النظر عن حجم الرصيد المتبقي.
- 8.7 LFI must use the following form titled “Movement in Dormant Accounts - Deposits and Withdrawals” to record fund movements to and from “Unclaimed Balances Account – Dormant Accounts” and must use the formats provided in guidelines from the Central Bank for withdrawing funds from the said account at the Central Bank, if the customer approaches the LFI for withdrawal/ re-activation of the account. 7-8 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تستخدم النموذج الآتي، المعنون "الحركة في الحسابات الخاملة – الإيداعات والسحوبات" لتسجيل حركة الأموال من وإلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها - الحسابات الخاملة" كما يجب عليها أن تستخدم النماذج المبينة في الإرشادات الصادرة عن المصرف المركزي لسحب الأموال من ذلك الحساب لدى المصرف المركزي، إذا اتصل العميل بالمنشأة المالية المرخصة طالباً سحب الأموال/إعادة تفعيل الحساب.

الحركة في الحسابات الخاملة - إيداعات وسحوبات Movement in Dormant Accounts – Deposits and Withdrawals

الرصيد Balance		السحوبات Withdrawals			الإيداعات Deposits			رقم الحساب Account Number	اسم العميل وتفاصيل هويته Name of Customer and his ID details	اسم المنشأة المالية المرخصة والفرع والإمارة Name of the LFI & Branch & Emirate
التاريخ Date	المبلغ Amount	التاريخ Date	المبلغ Amount	الرقم Ref. No.	التاريخ Date	المبلغ Amount	الرقم Ref. No.			

- 8.8 The settlement of customer claims on dormant accounts shall be carried out post receipt of relevant funds from Central Bank. تتم تسوية مطالبات العملاء على الحسابات الخاملة بعد استلام الأموال ذات الصلة من المصرف المركزي. 8-8
- 8.9 Direct debits, manager's cheques and cashier orders transferred to the Central Bank, when presented for clearing must be put on hold, pending receipt of such funds from the Central Bank. The process of verification of such instruments must be in accordance with the UAE legal framework and LFIs' policies and processes in relation to these instruments. يجب وقف الخصومات المباشرة، وشيكات المدير، وأوامر الدفع النقدي، عندما يتم تقديمها للمقاصة، إلى حين استلام تلك الأموال من المصرف المركزي. ويجب أن يتم إجراء عملية التثبت من صحة هذه الأدوات، بموجب الإطار القانوني المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسياسات وعمليات المنشآت المالية المرخصة المتبعة بالنسبة لهذه الأدوات. 9-8

Exchange Businesses

منشآت أعمال الصرافة

- 8.10 An Exchange Business must, on a quarterly basis, transfer funds that it holds and which remain unclaimed for a period of three (3) years to a designated "Unclaimed Balances Account – Unclaimed Funds with Exchange Businesses" with the Central Bank for safekeeping until a claim is paid by the Exchange Business to the respective customer or legal heirs. يجب على منشآت أعمال الصرافة، على أساس ربع سنوي، تحويل الأموال التي تحتفظ بها والتي تظل غير مطالب بها لمدة ثلاث (3) سنوات إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها - الأموال غير المطالب بها في منشآت أعمال الصرافة" لدى المصرف المركزي لحفظها حتى يتم دفع المطالبة من قبل منشأة أعمال الصرافة إلى العميل المعني أو الورثة القانونيين. 10-8
- 8.11 Any unclaimed funds in foreign currencies must be converted to AED as of date of transfer at the Exchange Business's published customer rates, before transfer to the Central Bank. Customers will be reimbursed this AED equivalent amount on reclaim. يجب تحويل أي أموال غير مطالب بها بالعملة الأجنبية إلى الدرهم الإماراتي كما في تاريخ التحويل، بأسعار الصرف المنشورة بواسطة منشأة أعمال الصرافة للعملاء، قبل تحويلها إلى المصرف المركزي. وسيتم إعادة سداد المعادل لهذا المبلغ بالدرهم الإماراتي للعملاء عند المطالبة بها. 11-8

- 8.12 Exchange Businesses must use the following form titled "Movement in Unclaimed Funds – Deposits and Withdrawals" يجب على منشآت أعمال الصرافة استخدام النموذج الآتي بعنوان "الحركة في الأموال غير المطالب بها - الودائع والسحوبات" 12-8

Withdrawals” to record fund movements to and from “Unclaimed Balances Account – Unclaimed Funds with Exchange Businesses” and must use the formats provided in guidelines from the Central Bank for withdrawing funds from the said account at the Central Bank, if the customer/beneficiary/legal heirs approach the Exchange Business to receive the funds.

لتسجيل حركات الأموال من وإلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها - الأموال غير المطالب بها مع منشآت أعمال الصرافة" كما يجب عليها أن تستخدم النماذج المبينة في الإرشادات الصادرة عن المصرف المركزي لسحب الأموال من ذلك الحساب لدى المصرف المركزي، إذا اتصل العميل / المستفيد / الورثة القانونيون بمنشأة أعمال الصرافة لاستلام الأموال.

الحركة في الأموال غير المطالب بها - إيداعات وسحوبات Movement in Unclaimed Funds – Deposits and Withdrawals

الرصيد Balance		السحوبات Withdrawals			الإيداعات Deposits			اسم المستفيد وتفاصيل هويته Name of Beneficiary and ID Details	اسم العميل وتفاصيل هويته Name of Customer and ID Details	اسم المنشأة المالية المرخصة والفرع Name of the LFI & Branch & Emirate
التاريخ Date	المبلغ Amount	التاريخ Date	المبلغ Amount	الرقم Ref. No.	التاريخ Date	المبلغ Amount	الرقم Ref. No.			

8.13 The settlement of customer/legal heirs claims must be carried out post receipt of relevant funds from the Central Bank.

13-8 يجب أن تتم تسوية مطالبات العملاء/الورثة القانونيين بعد استلام الأموال ذات الصلة من المصرف المركزي.

Insurance Companies

شركات التأمين

8.14 Without prejudice to applicable laws in the State, if unclaimed funds with Insurance Companies, as per the provisions of Article (2) of this Regulation, remain unclaimed for a period of five (5) years, the Insurance Company must transfer the relevant payable amounts to “Unclaimed Balances Account – Unclaimed Insurance Funds” at the Central Bank until a claim is made by the customer or legal heirs.

14-8 مع عدم الإخلال بالقوانين المعمول بها في الدولة، إذا ظلت الأموال غير المطالب بها مع شركات التأمين، حسبما هو منصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام، دون أي مطالبة بها لمدة خمس (5) سنوات، فيجب على شركة التأمين تحويل المبالغ المستحقة ذات الصلة إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها - أموال التأمين غير المطالب بها" لدى المصرف المركزي حتى يتم تقديم المطالبة من قبل العميل أو الورثة القانونيين.

8.15 Insurance Companies must transfer all unclaimed amounts to the Central Bank in accordance with this Article, irrespective of the size of the residual fund balance, and must preserve documents related to the unclaimed amounts after transfer to Central Bank, in accordance with Article (3) of this Regulation.

15-8 يجب على شركات التأمين تحويل جميع المبالغ غير المطالب بها إلى المصرف المركزي وفقاً لهذه المادة، بغض النظر عن حجم رصيد الأموال المتبقي، ويجب عليها الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالمبالغ غير المطالب بها بعد تحويلها إلى المصرف المركزي، وفقاً للمادة (3) من هذا النظام.

- 8.16 Insurance Companies must use the following form titled “Movement in Unclaimed Insurance Funds – Deposits and Withdrawals” to record fund movements to and from “Unclaimed Balances Account – Unclaimed Insurance Funds” and must use the formats provided in guidelines from the Central Bank for withdrawing funds from the said account at the Central Bank, if the customer or legal heirs approach Insurance Company to claim the funds.
- 16-8 يجب على شركات التأمين استخدام النموذج الآتي بعنوان "الحركة في أموال التأمين غير المطالب بها - الودائع والسحوبات" لتسجيل حركات الأموال من وإلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها - أموال التأمين غير المطالب بها" ويجب أن تستخدم النماذج المنصوص عليها في إرشادات المصرف المركزي لسحب الأموال من الحساب المذكور لدى المصرف المركزي، إذا تواصل العميل أو الورثة القانونيون مع شركة التأمين للمطالبة بالأموال.

الحركة في الأموال غير المطالب بها - إيداعات وسحوبات
Movement in Unclaimed Insurance Funds – Deposits and Withdrawals

الرصيد Balance		السحوبات Withdrawals			الإيداعات Deposits			اسم المستفيد وتفاصيل هويته Name of Beneficiary and his ID Details	اسم العميل وتفاصيل هويته Name of Customer and his ID Details	اسم شركة التأمين Name of Insurance Company
التاريخ Date	المبلغ Amount	التاريخ Date	المبلغ Amount	الرقم Ref. No.	التاريخ Date	المبلغ Amount	الرقم Ref. No.			

- 8.17 The settlement of customer/legal heirs claims must be carried out post receipt of relevant funds from the Central Bank.
- 17-8 يجب أن تتم تسوية مطالبات العملاء/الورثة القانونيين بعد استلام الأموال ذات الصلة من المصرف المركزي.

Article (9): Retention of Dormant Account Balances and Unclaimed Funds with the Central Bank

المادة (9): الاحتفاظ بأرصدة الحسابات الخاملة والأموال غير المطالب بها لدى المصرف المركزي

- 9.1 Funds transferred to the Central Bank under this Regulation will be retained by the Central Bank from the date of transfer to the relevant account at the Central Bank until claimed by the beneficiary.
- 1-9 يحتفظ المصرف المركزي بالأموال المحولة إليه بموجب هذا النظام ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الحساب ذي الصلة لدى المصرف المركزي وحتى المطالبة بها من قبل المستفيد.
- 9.2 Funds transferred to the Central Bank will no longer generate Interest payments by the LFI (if any).
- 2-9 لن تدر الأموال المحولة إلى المصرف المركزي مدفوعات فائدة من قبل المنشأة المالية المرخصة (إن وجدت).
- For avoidance of doubt, the Central Bank shall not be liable for any Interest payments on the transferred funds.
- ولتفادي أي شكوك، لن يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن أي مدفوعات فوائد على الأموال المحولة إليه.

- 9.3 Furthermore, the Central Bank is not legally responsible or obligated in any manner, with any claim whatsoever, related to Interest, returns, and/or profits, or other, on funds transferred to the Central Bank.
- 3-9 علاوة على ذلك، لن يكون المصرف المركزي مسؤولاً أو ملتزماً قانوناً وبأي حال من الأحوال، عن أي مطالبة متعلقة بفوائد و/أو عوائد و/أو أرباح أو غيرها، فيما يخص الأموال المحولة إليه.

Article (10): Cancellation of Previous Circular

المادة (10): إلغاء التعميم السابق

This Regulation repeals and replaces Circular No. 1/2020 dated 15/1/2020 - Dormant Accounts Regulation, issued by the Central Bank.

يلغى هذا النظام ويحل محل تعميم المصرف المركزي رقم 2020/1 المؤرخ 2020/1/15 - نظام الحسابات الخاملة.

Article (11): Interpretation of this Regulation

المادة (11): تفسير هذا النظام

The Regulatory Development Department of the Central Bank is the sole interpreter to the provisions of this Regulation, and its interpretations shall be considered final.

تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع الوحيد لتفسير أحكام هذا النظام، ويكون تفسيرها نهائياً.

Article (12): Enforcement and Sanctions

المادة (12): الإنفاذ والجزاءات

Violation of any provision of this Regulation may be subject to supervisory action and sanctions as deemed appropriate by the Central Bank.

قد يخضع الإخلال بأي من أحكام هذا النظام لإجراءات وجزاءات رقابية، وفقاً لما يراه المصرف المركزي ملائماً.

Article (13): Publication & Effective Date

المادة (13): النشر وتاريخ النفاذ

This Regulation shall be published in the Official Gazette in both Arabic and English and shall come into effect upon its publication.

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ فور نشره.

خالد محمد بالعمى
محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
Khaled Mohamed Balama
Governor of the Central Bank of the UAE